

RECURSO CÍVEL Nº 5064394-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DA FONSECA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-FARDAMENTO. TEMA 212 DA TNU. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TOMADA DE CONHECIMENTO DA LESÃO COM O JULGAMENTO PELA TNU. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA LESÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MANTIDA A DECISÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5064394-19.2024.4.02.5101

510015496759 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5064394-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DA FONSECA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, interposto em face da decisão que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento da verba auxílio-fardamento, alegando que o início do lapso prescricional se deu a partir do julgamento do Tema 212 da TNU.

VOTO

A questão do início do lapso prescricional deve ser analisada segundo o tempo conhecimento da lesão. No caso, a época em que deveria ter sido paga a diferença/verba.

Os julgamentos de processos, veiculando pretensão iguais ou semelhantes a do embargante e do Tema indicado, foram provocados exatamente porque se conhecia ou se intuía a lesão perpetrada. Ou seja, a existência da pretensão, ao menos, do ponto de vista do que sofreu a lesão, não depende de julgamento pelo Poder Judiciário. Não é esse o fato que faz nascer a pretensão, mas sim a lesão em si, ou o momento em que se dela tenha conhecimento, desde que não houvesse meios de conhecê-la antes, o que não é o caso. O Tema em questão foi julgado porque, anteriormente, houve demandas relativas à verba, e isso demonstra que há meios de se tomar conhecimento de lesões sem que o Poder Judiciário se manifeste sobre elas.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial da TNU.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

